



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Einkommensteuer 05

Einkünfte aus Kapitalvermögen

19

Verfasser:

Christiane Holzner

Steuerberaterin, LL.M., Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut Knoll GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	ALLGEMEINES	2
1.	Zwei Arten von Kapitaleinkünften	2
2.	Zurechnung der Einkünfte aus Kapitalvermögen	2
3.	Zuflussprinzip	3
4.	Subsidiaritätsprinzip	3
II.	EINNAHMEN AUS § 20 ABS. 1 EStG	4
1.	Ausschüttungen von Kapitalgesellschaften, Gewinnanteile, Dividenden	4
2.	Typisch stille Beteiligungen	5
3.	Zinsen aus Hypotheken und Grundschulden	6
4.	Zinsen aus Sparanteilen von Lebensversicherungen	6
5.	Erträge aus sonstigen Kapitalforderungen	7
6.	Stillhalterprämien	8
III.	VERÄUßERUNG DER EINKUNFTSQUELLE	10
1.	Steuerpflicht von Veräußerungsvorgängen	10
2.	Veräußerungsvorgänge	10
3.	Gewinnermittlung für die Veräußerungstatbestände des § 20 Abs. 2 EStG (§ 20 Abs. 4 und 4a EStG)	11
IV.	WERBUNGSKOSTEN UND SPARER-PAUSCHBETRAG	12
1.	Verhältnis tatsächliche Werbungskosten – Sparer-Pauschbetrag	12
2.	Sparer-Pauschbetrag, § 20 Abs. 9 EStG	12
V.	KAPITALERTRAGSTEUER UND ABGELTUNGSTEUER	14
1.	Kapitalertragsteuer	14
2.	Abgeltungsteuer	15
2.1	Funktionsweise	15
2.2	Erhebung	15
2.3	Berücksichtigung Sparer-Pauschbetrag	15
2.4	Kapitalerträge, die nicht der Kapitalertragsteuer unterliegen	15
VI.	BESTEUERUNG MIT DEM PERSÖNLICHEN STEUERSATZ	16
1.	Kapitalerträge im betrieblichen Bereich und bei Vermietung und Verpachtung	16
2.	Kapitalerträge an nahestehende Personen	17
3.	Zinszahlungen an den Anteilseigner	17
4.	Rückzahlungen aus begünstigten Lebensversicherungen	18



5.	Gewinnausschüttungen an bestimmte Anteilseigner	18
6.	Verdeckte Gewinnausschüttungen bei Minderung des Einkommens der Kapitalgesellschaft	19
7.	Wahlveranlagung (Günstigerprüfung) nach § 32d Abs. 6 EStG	19
VII.	ANWENDUNG DES TEILEINKÜNFTEVERFAHRENS	20
VIII.	INVESTMENTFONDSERTRÄGE	21
1.	Allgemeines	21
2.	Vorabpauschale	21
3.	Investmentfonds im Privatvermögen	22
3.1	Teilfreistellung	22
3.2	Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen	23
3.3	Werbungskosten	23
4.	Investmentfonds im Betriebsvermögen	23
4.1	Teilfreistellung	23
4.2	Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen	24
4.3	Betriebsausgaben	25
5.	Steuererhebung	25
IX.	VERRECHNUNG VON GEWINNEN UND VERLUSTEN (§ 20 ABS. 6 EStG)	26
1.	Grundsatz der Verlustverrechnung	26
2.	Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften	26
X.	ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT ZUR BESTEUERUNG DER KAPITALERTRÄGE NACH § 32D EStG	27
XI.	ÜBUNGSFÄLLE	29
1.	Übungsfall 1	29
2.	Übungsfall 2	33



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Einkommensteuer 05 – Überblick – v13059



LERNZIELE

In diesem Lehrbrief werden die Grundlagen zur steuerlichen Erfassung von Kapitalerträgen erläutert. Dargestellt sind die wichtigsten Arten der Einkünfte aus Kapitalvermögen, die Möglichkeiten der Verlustverrechnung und die Besteuerung der Einkünfte mit der Abgeltungsteuer bzw. dem persönlichen Steuersatz.

Nach der Durcharbeitung dieses Lehrbriefes

- *kennen Sie die wichtigsten Arten der Kapitalerträge;*
- *sind Sie vertraut mit den eingeschränkten Verlustverrechnungsmöglichkeiten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen;*
- *wissen Sie, in welchen Fälle die Kapitalerträge mit der Abgeltungsteuer bzw. dem persönlichen Steuersatz zu besteuern sind;*
- *haben Sie Kenntnis, wann das Teileinkünfteverfahren zur Anwendung kommt.*



PRÜFUNGSTIPP

Die Besteuerung der Kapitalerträge und die Abgeltungsteuer waren in den letzten Jahren regelmäßig Gegenstand der Prüfungsklausur. Es galt dabei stets festzustellen, welche Art der Kapitaleinkünfte vorliegt und wie die Besteuerung erfolgen kann bzw. erfolgen muss.

In den letzten Jahren wurden insbesondere folgende Themen geprüft:

- *Besteuerung von Dividenden / vGA (2024, 2022, 2021, 2020, 2019, 2017, 2016, 2015)*
- *Erträge aus Anteilen an Investmentfonds (2019)*
- *Erträge aus stiller Beteiligung (2016)*
- *Besteuerung von Zinsen (2021, 2016)*
- *Veräußerung von Anteilen an KapG (2021, 2015)*
- *Gewinne aus Termingeschäften (2021)*
- *Günstigerprüfung (2021)*
- *Besteuerungsverfahren (2024, 2023, 2021)*
- *Einkünfteermittlung (2023)*



I. ALLGEMEINES

Bei den Einkünften aus Kapitalvermögen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 EStG) handelt es sich um eine Überschusseinkunftsart, § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG.

Die Einkünfte sind hier der Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten bzw. den Sparer-Pauschbetrag.

1. Zwei Arten von Kapitaleinkünften

Die Einkünfte aus Kapitalvermögen sind zu unterteilen in

- laufende Einkünfte (§ 20 Abs. 1 EStG) und
- Gewinne aus der Veräußerung von Kapitalanlagen (§ 20 Abs. 2 EStG).

Wer Kapitalforderungen gegen Entgelt zur Nutzung überlässt, erzielt laufende Einkünfte.

Gewinne aus der Veräußerung von Kapitalanlagen, die sich im Privatvermögen befinden, erzielt derjenige, der seine Kapitalforderungen veräußert.

Bei der Veräußerung von Kapitalanlagen, die sich im Privatvermögen befinden, hat § 20 Abs. 2 EStG Vorrang vor den Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften (§ 23 EStG), da § 20 Abs. 8 EStG keinen Verweis auf § 23 EStG und § 23 Abs. 2 EStG einen Vorrang für alle anderen Einkunftsarten gegenüber den Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften enthält.



HINWEIS

Die Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften, die sich im Privatvermögen befinden, unterliegt nur dann der Besteuerung nach § 20 Abs. 2 EStG, wenn die Voraussetzungen des § 17 EStG (siehe hierzu separaten Lehrbrief) nicht vorliegen. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass Anteile, die zum Privatvermögen des Steuerpflichtigen rechnen, nur von § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG erfasst werden, wenn sie vom Steuerpflichtigen nach dem 31.12.2008 erworben wurden (§ 52 Abs. 28 Satz 11 EStG). Wurden die Anteile, die zum Privatvermögen des Steuerpflichtigen rechnen, vor dem 1.1.2009 erworben und sind die Voraussetzungen des § 17 EStG nicht erfüllt, ist § 23 EStG a. F. bei einem Veräußerungsvorgang zu prüfen.

2. Zurechnung der Einkünfte aus Kapitalvermögen

Die Zurechnung der Einkünfte erfolgt grundsätzlich bei demjenigen, dem die Einkunftsquelle zuzurechnen ist.

► Beispiel:

- Dem Sparbuchinhaber sind die Zinsen zuzurechnen.
- Der Treugeber als wirtschaftlicher Inhaber einer Kapitalforderung erzielt die Einkünfte aus Kapitalvermögen (H 20.2 EStH „Treuhandverhältnis“).

Bei den Einkünften aus § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EStG ist § 20 Abs. 5 EStG zu beachten. Diese Einkünfte erzielt nach § 20 Abs. 5 Satz 1 EStG der Anteilseigner. Anteilseigner ist derjenige, dem nach § 39 AO die Anteile an dem Kapitalvermögen i. S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG im Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbeschlusses zuzurechnen sind, § 20 Abs. 5 Satz 2 EStG.

► Beispiel:

X war bis zum 20.5.02 zu 30 % an der Y-GmbH beteiligt. Zum 21.5.02 hat er seine Anteile i. H. von 30 % an Z verkauft. Die Gesellschafterversammlung der Y-GmbH beschließt am 2.6.02 eine Gewinnausschüttung für das Jahr 01. Auf den 30%igen Anteil entfällt eine Gewinnausschüttung i. H. von 10.000 €.

► **Lösung:**

Nach § 20 Abs. 5 Satz 2 EStG ist Z im Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbeschlusses am 2.6.02 Anteilseigner. Somit ist ihm die Gewinnausschüttung i. H. von 10.000 € (Einkünfte aus § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG) zuzurechnen.

3. Zuflussprinzip

Da es sich bei den Einkünften aus Kapitalvermögen um eine Überschusseinkunftsart handelt, gilt das Zu- und Abflussprinzip des § 11 EStG.

D. h., die Einnahmen aus Kapitalvermögen fließen in dem Zeitpunkt zu, in dem der Inhaber der Kapitalforderung wirtschaftlich über diese verfügen kann.

► **Beispiel:**

X ist Inhaber eines Sparbuchs. Für das Jahr 01 stehen ihm Zinsen i. H. von 300 € zu, die am 31.12.01 fällig sind. Auf seinem Sparbuch werden diese allerdings erst im April 02 gutgeschrieben, da X zuvor keine Zeit hatte, das Sparbuch bei seiner Bank vorzulegen um die Zinsen entsprechend gutschreiben zu lassen.

► **Lösung:**

X sind die Zinsen bereits im Jahr 01 nach § 11 Abs. 1 Satz 1 EStG zugeflossen, da er bereits am 31.12.01 über die Zinsen wirtschaftlich verfügen konnte. Dass die Zinsen erst im April 02 auf seinem Sparbuch gutgeschrieben werden, ist unerheblich.

► **Beispiel:**

V verstirbt am 2.9.01. Die Sparbuch-Zinsen i. H. von 300 € für das Jahr 01 sind am 31.12.01 fällig. Sein Sohn ist der alleinige Gesamtrechtsnachfolger.

► **Lösung:**

Die Zinsen für das Jahr 01 i. H. von 300 € fließen nach § 11 Abs. 1 Satz 1 EStG am 31.12.01 zu. Somit sind die kompletten Zinsen des Jahres 01 dem Sohn als dem Erben des Sparguthabens zuzurechnen, der diese zu versteuern hat.



HINWEIS

Eine Ausnahme gibt es für den Zuflusszeitpunkt einer Gewinnausschüttung an einen beherrschenden Gesellschafter bzw. einen Alleingesellschafter: siehe hierzu H 20.2 EStH „Zuflusszeitpunkt bei Gewinnausschüttungen“ 2. Spiegelstrich.

4. Subsidiaritätsprinzip

§ 20 Abs. 8 EStG enthält ein Subsidiaritätsprinzip. Hiernach werden die Einkünfte aus Kapitalvermögen den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung zugerechnet, soweit sie zu diesen gehören.

► **Beispiel:**

Otto Punk hat vor Jahren zur Stärkung des Betriebsvermögens seines Einzelunternehmens Aktien der Fa. W-AG erworben.

Die Aktien werden seit Jahren zutreffend mit den Anschaffungskosten von 50.000 € als gewillkürtes Betriebsvermögen in den Bilanzen ausgewiesen.

► **Lösung:**

Die von der W-AG ausgeschütteten Dividenden gehören zu den Betriebseinnahmen des Gewerbebetriebs von Otto Punk, da die Aktien zu einem Betriebsvermögen gehören (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 i. V. mit Abs. 8 Satz 1 und § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG).



II. EINNAHMEN AUS § 20 ABS. 1 ESTG

1. Ausschüttungen von Kapitalgesellschaften, Gewinnanteile, Dividenden



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Erträge aus Beteiligungen – v10426

§ 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG erfasst die Erträge aus Beteiligungen, die ihrem Inhaber einen Anspruch auf einen Teil des Reingewinns gewähren (z. B. Dividenden erträge aus Aktien, Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen an GmbHs, Gewinnanteile aus Anteilen an einer optierenden Gesellschaft i. S. des § 1a KStG).

Dieser Anspruch ergibt sich aus einem gesellschaftsrechtlichen Rechtsverhältnis, nicht aus einem schuldrechtlichen, wie z. B. bei einer Darlehensgewährung von Seiten des Gesellschafters.

Aktien und Stammkapitalanteile gewähren sowohl Mitbestimmungsrechte als auch Vermögensrechte. Dies unterscheidet den Aktionär bzw. den Gesellschafter einer GmbH vom bloßen Darlehensgeber, der nur Inhaber einer Geldforderung ist.

Offene Gewinnausschüttungen sind die auf ordnungsgemäßen Gewinnverwendungsbeschlüssen beruhenden Ausschüttungen.

► **Beispiel:**

- a) Die Hauptversammlung der X-AG hat am 30.5.02 beschlossen, den Bilanzgewinn 01 i. H. von 4.000.000 € an die Aktionäre auszuschütten.

Die Auszahlung des Bilanzgewinns an die Aktionäre ist eine offene Gewinnausschüttung, da sie auf einem den gesellschaftlichen Bestimmungen entsprechenden Gewinnverwendungsbeschluss beruht (§ 58 AktG).

- b) Die Gesellschafterversammlung der T-GmbH hat im Juni 02 beschlossen, den Bilanzgewinn 01 an die Gesellschafter auszuschütten.

Die auf dem Beschluss der Gesellschafterversammlung beruhende Ausschüttung des Bilanzgewinns 01 ist eine offene Gewinnausschüttung, da der Beschluss den handelsrechtlichen Vorschriften entspricht (§ 29, § 46 Nr. 1 GmbHG).

Die sonstigen Bezüge umfassen alle in Geld oder Geldeswert bestehenden Güter, die ein Beteiligter von seiner Gesellschaft erhält und die Beteiligungsertrag darstellen, z. B. Sachdividenden.

Zudem werden von § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG die verdeckten Gewinnausschüttungen erfasst. Verdeckte Gewinnausschüttungen können vorliegen, wenn einem Gesellschafter bestimmte Vorteile gewährt werden und keine offene Gewinnausschüttung gegeben ist.

► **Beispiel:**

Beispiele für eine verdeckte Gewinnausschüttung:

Einem Gesellschafter wird ein zinsverbilligtes Darlehen gewährt, eine Wohnung unentgeltlich überlassen oder ein unangemessen hohes Gehalt bezahlt.

Ausschüttungen aus dem steuerlichen Einlagekonto unterliegen jedoch nicht der Dividendenbesteuerung, sondern werden von § 17 Abs. 4 EStG erfasst (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG).



HINWEIS

Wertsteigerungen und -verluste von Anteilen an Kapitalgesellschaften und Veräußerungsgewinne fallen nicht unter § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG, da insoweit kein Nutzungsentgelt für die Überlassung von Kapital vorliegt.

Wenn eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft im Betriebsvermögen gehalten wird, sind die Beteiligungseinkünfte den Einkünften aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger Arbeit oder aus Land- und Forstwirtschaft zuzuordnen, da insoweit das Subsidiaritätsprinzip des § 20 Abs. 8 EStG greift.

Besteuerung der Beteiligungseinkünfte i. S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG:

- *Wird die Beteiligung im Privatvermögen gehalten, sind grundsätzlich 100 % der Beteiligungseinkünfte steuerpflichtig.*
- *Wird die Beteiligung im Betriebsvermögen gehalten, sind lediglich 60 % der Beteiligungseinkünfte steuerpflichtig (sog. Teileinkünfteverfahren, § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d i. V. mit Satz 2 EStG). Ebenso können die mit den Beteiligungseinkünften in wirtschaftlichem Zusammenhang entstandenen Betriebsausgaben nur zu 60 % berücksichtigt werden (§ 3c Abs. 2 EStG).*

2. Typisch stille Beteiligungen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Stille Beteiligungen – v10427

Von § 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG werden die Einnahmen aus der Beteiligung an einem Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter (§§ 230 ff. HGB) und aus partiarischen Darlehen erfasst, es sei denn, dass der Gesellschafter oder Darlehensgeber als Mitunternehmer anzusehen ist.

Bei der typisch stillen Beteiligung beteiligt sich der Anleger nach § 230 HGB an einem Handelsgewerbe mit einer Vermögenseinlage, die in das Vermögen des Inhabers des Handelsgeschäfts übergeht. Eine solche Beteiligung ist an einem Handelsgewerbe in Form eines Einzelunternehmens, einer Personengesellschaft oder einer Kapitalgesellschaft möglich. Bei der stillen Gesellschaft handelt es sich um eine reine Innengesellschaft, die nicht nach außen in Erscheinung tritt. Daher wird die Einlage des still Beteiligten beim Handelsgewerbe als Verbindlichkeit ausgewiesen.

Der Unterschied zu einem „echten“ Darlehensgeber besteht darin, dass für das „Darlehen“ kein fester oder variabler Zins, sondern eine „Beteiligung am Gewinn“ (und Verlust) des Handelsgewerbes vereinbart ist.

Die typisch stille Beteiligung ist von der atypisch stillen Beteiligung zu unterscheiden, da ein atypisch still Beteiligter als Mitunternehmer gilt und damit die Erträge aus der atypisch stillen Beteiligung als Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG) zu erfassen sind (H 15.8 Abs. 1 EStH „Stiller Gesellschafter“). Einkünfte aus Kapitalvermögen nach § 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG liegen nur bei einer typisch stillen Beteiligung vor. Eine atypisch stille Gesellschaft liegt nur dann vor, wenn der still Beteiligte sowohl Mitunternehmerisiko als auch Mitunternehmerinitiative (H 15.8 Abs. 1 EStH „Mitunternehmerinitiative“, „Mitunternehmerisiko“) trägt. Steuerrechtlich handelt es sich dann um eine Mitunternehmerschaft i. S. des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG.



► **Beispiel:**

Ernst Wind hat sich am Handelsgewerbe des T. Regen mit einer Geldeinlage von 40.000 € als stiller Gesellschafter beteiligt. Als Verzinsung seiner Einlage wurden 10 % des Jahresgewinns vereinbart. Aus diesem Gewerbebetrieb hat T. Regen in 02 einen Gewinn von 30.000 € erwirtschaftet. Die Auszahlung des Gewinnanteils erfolgte am 20.6.03.

► **Lösung:**

E. Wind ist als stiller Gesellschafter an dem Handelsgewerbe des T. Regen beteiligt. Die Erträge aus der Beteiligung gehören zu den Einnahmen aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG).

Gewinnanteil des typisch stillen Gesellschafters	3.000,00 €
- Kapitalertragsteuer 25 %	750,00 €
- Solidaritätszuschlag 5,5 % der KapErSt	41,25 €
Auszahlungsbetrag	<u>2.208,75 €</u>



HINWEIS

Verlustanteile gehören zu den negativen Einnahmen (BMF-Schreiben vom 19.5.2022, BStBl. 2022 I S. 742, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 43/1 (kurz BMF 1 § 43/1), Rz. 4).

Der Zeitpunkt der Verlustberücksichtigung kann nicht vor der Feststellung des Jahresergebnisses des Handelsgeschäfts und der Ermittlung des Verlustbetrages bei dieser Firma liegen. Bei einer typisch stillen Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft muss hinzukommen, dass die Verlustanteile im Jahresabschluss der Kapitalgesellschaft festgestellt und von der Einlage des stillen Gesellschafters abgebucht worden sind (H 20.1 EStH „Stiller Gesellschafter“).

3. Zinsen aus Hypotheken und Grundschulden

Zinsen aus Hypotheken und Grundschulden unterliegen als Einnahmen aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer (§ 20 Abs. 1 Nr. 5 EStG).

Durch § 20 Abs. 1 Nr. 5 EStG sind die Fälle geregelt, in denen Forderungen durch die Eintragung in das Grundbuch gesichert sind.

Erfasst werden nur die einzelnen Zinszahlungen. Der Teil, der auf die Rückzahlung der Darlehensbeträge entfällt, unterliegt nicht der Einkommensteuer, da er sich auf der Vermögensebene vollzieht (§ 20 Abs. 1 Nr. 5 Satz 2 EStG).

4. Zinsen aus Sparanteilen von Lebensversicherungen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Auszahlung aus Lebensversicherungen – v10428

Zinsen aus den Sparanteilen, die in den Beiträgen zu einer Lebensversicherung enthalten sind, unterliegen unter bestimmten Voraussetzungen der Einkommensteuer (§ 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG). Wurde der Versicherungsvertrag **nach dem 31.12.2004 abgeschlossen**, stellt der Unterschiedsbetrag zwischen der Versicherungsleistung und der Summe der auf sie entrichteten Versicherungsbeiträge im Erlebensfall bei Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht, soweit nicht die Rentenzahlung gewählt wird und bei Kapitalversicherungen mit Sparanteil Einnahmen aus Kapitalvermögen dar.

Bei Auszahlungen nach Vollendung des 60. Lebensjahres und nach Ablauf von 12 Jahren nach dem Vertragsabschluss sind die Einnahmen nur zur Hälfte anzusetzen, § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG.



HINWEIS

Einzelheiten zur Besteuerung von Rückzahlungen aus Lebensversicherungsverträgen sind im BMF-Schreiben vom 1.10.2009, BStBl. 2009 I S. 1172, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 20/12 geregelt.

5. Erträge aus sonstigen Kapitalforderungen

Von § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG werden Zinsen aus Kapitalforderungen jeder Art erfasst, wenn die Rückzahlung des Kapitalvermögens oder ein Entgelt für die Überlassung des Kapitalvermögens zur Nutzung zugesagt oder geleistet worden ist, auch wenn die Höhe der Rückzahlung oder des Entgelts von einem ungewissen Ereignis abhängt. Dies gilt unabhängig von der Bezeichnung und der zivilrechtlichen Ausgestaltung der Kapitalanlage.

Kapitalforderung ist jede auf eine Geldleistung gerichtete Forderung ohne Rücksicht auf die Dauer der Kapitalüberlassung oder den Rechtsgrund des Anspruchs.

Von § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG werden beispielsweise Zinsen aus

- Darlehen,
- privaten Geldforderungen gegenüber Kreditinstituten (z. B. Sparguthaben, Festgelder, Bausparguthaben),
- sonstigen privaten Geldforderungen (z. B. Privatdarlehen, Verzugszinsen),
- privaten Anleihen (z. B. Pfandbriefe, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und
- Steuererstattungen gem. § 233a AO (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 Satz 3 EStG)

erfasst.



HINWEIS

Befindet sich die Kapitalforderung im Betriebsvermögen, ist darauf zu achten, dass das Subsidiaritätsprinzip des § 20 Abs. 8 EStG zur Anwendung kommt und folglich keine Einkünfte aus Kapitalvermögen, sondern Einkünfte aus Gewerbebetrieb, selbständiger Arbeit oder Land- und Forstwirtschaft vorliegen.

▶ Beispiel:

Bruno Aster hat in 01 Pfandbriefe der E-Bank AG mit einem Nennwert von 10.000 € erworben.

Am 30.6.03 erhält er hieraus die Zinsen für den Zeitraum 1.7.02 – 30.6.03 i. H. von 900 € auf seinem Bankkonto gutgeschrieben.

▶ Lösung:

Pfandbriefe verkörpern eine Kapitalforderung. Zinsen, die für diese Kapitalüberlassung zufließen, gehören zu den Einnahmen aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG).

Die Zinsen sind mit der Gutschrift auf dem Konto des B. Aster diesem zugeteilt i. S. des § 11 Abs. 1 Satz 1 EStG (H 11 EStH „Allgemeines“). Da es allein auf den tatsächlichen Zufluss ankommt, ist es unerheblich, dass die Zinsen teilweise auf den Veranlagungszeitraum 02 entfallen.



Abgezinste Sparbriefe etc.

Bei derartigen Wertpapieren, die zu einem niedrigeren Betrag als dem Nennwert ausgegeben werden und zum Nennwert eingelöst werden, stellt der Unterschiedsbetrag eine Zinseinnahme dar, die bei der Einlösung des Wertpapiers zufließt, so dass zu diesem Zeitpunkt Einnahmen aus Kapitalvermögen steuerlich zu erfassen sind (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG).

Stückzinsen

Bei der Veräußerung von festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Pfandbriefe, Schatzbriefe) können die Vertragsparteien die in der Zeit zwischen dem letzten Zinszahlungstag und dem nächsten Zinszahlungstag aufgelaufenen Zinsen gesondert in Rechnung stellen. Dies resultiert daraus, dass der Inhaber des Wertpapiers am jeweiligen Fälligkeitstermin die Zinsen in voller Höhe, d. h. für den gesamten Zinszahlungszeitraum, erhält.

► **Beispiel:**

Emma Pfaff erwarb am 1.8.03 Pfandbriefe im Nennwert von 24.000 € über die Y-Bank AG. Aus diesem Wertpapier fließen ihr jährlich Zinsen i. H. von 5 % des Nennwerts zu. Die Zinsen werden jeweils am Fälligkeitstag 1.10. ausbezahlt.

Bei der Abrechnung über den Kauf wurden Emma Pfaff Zinsen für den Zeitraum 1.10.02 – 31.7.03 i. H. von 1.000 € ($24.000 € \times 5 \% \times 10/12$) belastet.

► **Lösung:**

Aus dem Pfandbrief fließen Emma Pfaff am 1.10.03 Zinsen i. H. von 1.200 € zu. Diese gehören zu den Einnahmen aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG). Von diesem Betrag sind die an den Veräußerer beim Erwerb am 1.8.03 gezahlten Stückzinsen i. H. von 1.000 € als negative Einnahmen abzuziehen (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG, BMF 1 § 43/1, Rz. 51).

Insgesamt sind daher von Emma Pfaff Zinseinnahmen i. H. von 200 € zu versteuern.

6. Stillhalterprämien



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Stillhaltergeschäfte – v10429

Bei einem Optionsgeschäft erwirbt der Käufer (Optionsnehmer) vom Verkäufer (Optionsgeber oder Stillhalter) gegen Bezahlung einer Optionsprämie das Recht, eine bestimmte Anzahl Basiswerte (z. B. Aktien) am Ende der Laufzeit oder jederzeit innerhalb der Laufzeit der Option zum vereinbarten Basispreis entweder vom Verkäufer der Option zu kaufen (Kaufoption oder „call“) oder an ihn zu verkaufen (Verkaufsoption oder „put“). Diesem Recht des Optionskäufers steht die entsprechende Verpflichtung des Verkäufers der Option gegenüber, die Basiswerte zu liefern oder abzunehmen, wenn der Optionskäufer sein Optionsrecht ausübt.

Die für die Einräumung einer Option vereinnahmte Prämie gehört zu den Einnahmen aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 Nr. 11 EStG). Schließt der Stillhalter ein Glattstellungsgeschäft ab, mindern sich die Einnahmen aus den Stillhalterprämien um die im Glattstellungsgeschäft gezahlten Prämien. Die vereinbarte Stillhalterprämie mindert nicht die Anschaffungskosten des Basiswerts (BMF 1 § 43/1, Rz. 21).

**PRÜFUNGSTIPP**

Verliert der Stillhalter seine „Wette“ auf die Entwicklung des Basiswertes, ist der erzielte Verlust einkommensteuerlich zu beachten. Ein zu zahlender Barausgleich ist beim Stillhalter als Verlust aus einem Termingeschäft nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a EStG abzugsfähig (BMF 1 § 43/1, Rz. 26).



III. VERÄUßERUNG DER EINKUNFTSQUELLE

1. Steuerpflicht von Veräußerungsvorgängen

Nach § 20 Abs. 2 Satz 1 EStG sind alle Wertzuwächse, die der Steuerpflichtige neben den Einnahmen aus den in § 20 Abs. 1 EStG angeführten Kapitalanlagen bei der Veräußerung dieser Kapitalanlagen realisiert, als Einnahmen aus Kapitalvermögen steuerpflichtig.

Die Steuerpflicht dieser Veräußerungsgewinne erfolgt **unabhängig von der Haltedauer** dieser Anlagen.

Sind die Voraussetzungen des § 17 EStG erfüllt, erfolgt die Versteuerung vorrangig gem. § 17 EStG (§ 20 Abs. 8 EStG).

2. Veräußerungsvorgänge



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Veräußerungsgeschäfte – v10430

Kapitalerträge sind auch Gewinne aus

- a) der Veräußerung von Anteilen an Körperschaften (z. B. Aktien) und der Veräußerung von Genussrechten oder ähnlichen Beteiligungen oder Anwartschaften auf Beteiligungen (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG); dies gilt jedoch nicht, soweit der Verkauf der Anteile im Rahmen einer anderen Einkunftsart zu erfassen ist;
- b) der Veräußerung von Dividendenscheinen, Zinsscheinen und Zinsforderungen (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b EStG);
- c) Termingeschäften, insbesondere aus Optionsgeschäften, Swaps, Devisentermingeschäften, Forwards oder Futures (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a EStG);
- d) der Veräußerung eines als Termingeschäft ausgestalteten Finanzinstruments, z. B. Verkaufs- oder Kaufoption und Glattstellungsgeschäfte bei Optionsgeschäften (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b EStG).

Derartige Termingeschäfte sind Geschäfte, durch die der Steuerpflichtige einen Differenzausgleich oder einen durch den Wert einer veränderlichen Bezugsgröße bestimmten Geldbetrag oder Vorteil erlangt.

Der Begriff „Optionen“ beschreibt eine bestimmte Art von Termingeschäften; hiervon zu unterscheiden sind Zertifikate, die Festgeschäfte sind, während Optionen ein Recht beinhalten, das ausgeübt werden muss. Zertifikate werden deshalb von § 20 Abs. 1 Nr. 7 und Abs. 2 Nr. 7 bzw. von § 20 Abs. 2 Nr. 3 EStG erfasst.

- e) der Veräußerung von partiarischen Darlehen bzw. der Beteiligung als stiller Gesellschafter (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 EStG);
- f) der Übertragung von Hypotheken, Grundschulden sowie Rentenschulden (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 EStG);
- g) der Veräußerung von Ansprüchen auf eine Versicherungsleistung (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 EStG);
- h) der Veräußerung von Baisse-Geschäften (Veräußerung erfolgt früher als der Erwerb) und vereinbarten Stückzinsen bei der Veräußerung als Auffangtatbestand (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG);
- i) dem Ausscheiden als Mitglied oder Gesellschafter einer Körperschaft oder Übertragung der Mitglied- oder Gesellschafterstellung auf Dritte (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 EStG).

Als Veräußerung i. S. des § 20 Abs. 2 Satz 1 EStG gilt auch die **Einlösung, Rückzahlung, Abtretung** oder die **verdeckte Einlage** in eine Kapitalgesellschaft (§ 20 Abs. 2 Satz 2 EStG).

Die Einlage von Wirtschaftsgütern i. S. des § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG in das Betriebsvermögen ist keine Veräußerung i. S. des § 20 Abs. 2 EStG. Damit auch diejenigen stillen Reserven, die sich vor der Einlage gebildet haben und bei einer späteren Veräußerung im Betrieb realisiert werden steuerlich erfasst werden, erfolgt die Bewertung der Einlage mit dem Teilwert, höchstens jedoch mit den Anschaffungskosten (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Buchst. c EStG). Aufgedeckte stille Reserven werden damit nach der Einlage als Gewinneinkünfte mit dem Teileinkünfteverfahren besteuert.

Die Anschaffung oder Veräußerung einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft gilt als Anschaffung oder Veräußerung der anteiligen Wirtschaftsgüter (§ 20 Abs. 2 Satz 3 EStG).



HINWEIS

Von der Steuerpflicht von Veräußerungserträgen erfasst werden nur Anteile, die nach dem 31.12.2008 erworben wurden (§ 52 Abs. 28 EStG).

3. Gewinnermittlung für die Veräußerungstatbestände des § 20 Abs. 2 EStG (§ 20 Abs. 4 und 4a EStG)

Grundregel:

Ermittlung Gewinn / Verlust (§ 20 Abs. 4 Satz 1, 1. HS EStG, unabhängig von der Bezeichnung liegen Überschusseinkünfte vor):

Einnahmen aus der Veräußerung
- Anschaffungskosten
- Veräußerungskosten
= <u>Gewinn / Verlust</u>

Veräußerungskosten: Die unmittelbar mit der Veräußerung eines Wirtschaftsguts i. S. des § 20 Abs. 2 EStG entstandenen Aufwendungen (z. B. Bankspesen) sind nach § 20 Abs. 4 Satz 1 EStG abweichend von § 20 Abs. 9 EStG abzugsfähig.

Daneben sind folgende Regelungen zu beachten:

- Beim Verkauf von Wertpapieren in ausländischer Währung ist der Betrag bei der Anschaffung und bei der Veräußerung jeweils in € anzusetzen (§ 20 Abs. 4 Satz 1, 2. HS EStG). Damit werden auch die Gewinne aus Währungsschwankungen einkommensteuerrechtlich erfasst.
- Bei einer verdeckten Einlage tritt an die Stelle der Einnahmen der gemeine Wert (§ 20 Abs. 4 Satz 2 EStG).
- In den Fällen, in denen der Stpfl. die Anteile nicht im Rahmen des Privatvermögens erworben hat, gilt Folgendes:
 - Bei einer Entnahme oder Betriebsaufgabe ist als Anschaffungskosten der Teilwert/gemeine Wert anzusetzen (§ 20 Abs. 4 Satz 3 EStG).
 - Bei unentgeltlichem Erwerb (Erbschaft oder Schenkung) gelten die Anschaffungskosten oder der an deren Stelle tretende Wert des Rechtsvorgängers (für Einzelrechtsnachfolge, § 20 Abs. 4 Satz 6 EStG).
- Bei vertretbaren Wertpapieren in Sammelverwahrung gilt das Fifo-Verfahren, wonach die zuerst angeschafften Wertpapiere zuerst veräußert wurden (§ 20 Abs. 4 Satz 7 EStG).
- Kapitallebensversicherungen bei Abschluss nach dem 31.12.2004: Bei entgeltlichem Erwerb des Anspruchs auf die Versicherungsleistung (z. B. Erwerb „gebrauchter“ Lebensversicherungen) sind die Anschaffungskosten zzgl. anschließend gezahlter Beiträge maßgebend (§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 3 EStG).
- Die Anschaffungskosten zugeleiteter Bezugsrechte betragen 0 €, § 20 Abs. 4a Satz 4 EStG.



IV. WERBUNGSKOSTEN UND SPARER-PAUSCHBETRAG

1. Verhältnis tatsächliche Werbungskosten – Sparer-Pauschbetrag

Aufwendungen, die dem Erwerb, der Sicherung und der Erhaltung von Kapitaleinnahmen dienen, können als Werbungskosten berücksichtigt werden.

Hierzu gehören beispielsweise Bankspesen für die Depotverwaltung, Gebühren, Fachliteratur, Reisekosten zur Hauptversammlung, Verfahrensauslagen und Rechtsanwaltskosten.

Hierbei ist zu beachten, dass Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten für die Kapitalforderung keine Werbungskosten bei den laufenden Einkünften aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 EStG) darstellen. Vielmehr wirken sich die Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten erst bei der Veräußerung der Kapitalforderung aus (§ 20 Abs. 2 und 4 EStG).

Allerdings ist der Abzug der tatsächlich entstandenen Werbungskosten grundsätzlich wegen § 20 Abs. 9 Satz 1 2. Halbsatz EStG ausgeschlossen. Die tatsächlich entstandenen Werbungskosten gelten durch den Abzug des Sparer-Pauschbetrags i. H. von 1.000 € als abgegolten.

Hiervon gibt es aber auch Ausnahmen. In folgenden Fällen können lediglich die tatsächlich entstandenen Werbungskosten berücksichtigt werden, ein Abzug des Sparer-Pauschbetrags ist ausgeschlossen:

- Fälle des § 32d Abs. 2 Nr. 1 EStG (siehe § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 EStG, nahestehende Personen),
- Fälle § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG (siehe § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 2 EStG, unternehmerische Beteiligung) und
- Fälle, in denen das Subsidiaritätsprinzip des § 20 Abs. 8 EStG greift.

2. Sparer-Pauschbetrag, § 20 Abs. 9 EStG

Der Sparer-Pauschbetrag beträgt 1.000 €. Dieser ist bei der Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen als Werbungskosten abzuziehen, § 20 Abs. 9 Satz 1 EStG.

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die zusammen veranlagt werden, wird ein gemeinsamer Sparer-Pauschbetrag von 2.000 € gewährt. Der gemeinsame Sparer-Pauschbetrag ist bei der Einkunftsermittlung nach § 20 Abs. 9 Satz 3 1. Halbsatz EStG bei jedem Ehegatten / Lebenspartner je zur Hälfte abzuziehen. Sind jedoch die Kapitalerträge eines Ehegatten / Lebenspartners niedriger als 1.000 €, so ist der anteilige Sparer-Pauschbetrag insoweit, als er die Kapitalerträge dieses Ehegatten / Lebenspartners übersteigt, nach § 20 Abs. 9 Satz 3 2. Halbsatz EStG bei dem anderen Ehegatten / Lebenspartner abzuziehen.

Es ist darauf zu achten, dass der Sparer-Pauschbetrag bzw. der gemeinsame Sparer-Pauschbetrag erst nach der Verrechnung mit negativen Erträgen gem. § 20 Abs. 6 EStG von den verbleibenden Kapitalerträgen abgezogen werden darf, § 20 Abs. 9 Satz 4 EStG. Die Einkünfte aus Kapitalvermögen dürfen durch den Abzug des (gemeinsamen) Sparer-Pauschbetrags nicht negativ werden, § 20 Abs. 9 Satz 4 EStG.

► Beispiel:

M ist mit F verheiratet. Sie werden zusammen veranlagt. M erzielte im Jahr 02 Zinseinnahmen i. S. des § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG i. H. von 3.000 €. Er weist Werbungskosten i. H. von 200 € nach. F erzielte im Jahr 02 Zinseinnahmen i. S. des § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG i. H. von 70 €. Sie kann Werbungskosten i. H. von 30 € nachweisen. Die Kapitalerträge unterliegen der Abgeltungssteuer.

► **Lösung:**

	<i>M</i>	<i>F</i>
Einnahmen aus § 20 EStG	3.000 €	70 €
abzgl. Sparer-Pauschbetrag	./. 1.000 €	./. 70 €
(§ 20 Abs. 9 Satz 2 + 3 EStG)	./. 930 € („Rest von F“)	
Einkünfte aus § 20 EStG	<u>1.070 €</u>	<u>0 €</u>



PRÜFUNGSTIPP

Sofern in einer Klausur klar ersichtlich ist, dass der Sparer-Pauschbetrag zur Anwendung kommt und im Sachverhalt einzelne Werbungskosten aufgezählt / genannt werden, sollte man kurz erörtern, ob es sich um Werbungskosten handelt. Erst danach sollte darauf eingegangen werden, dass der Werbungskosten-Abzug nur vorgenommen werden kann, wenn die Anwendung des Sparer-Pauschbetrags ausgeschlossen ist.

► **Beispiel:**

Der ledige Privatmann A erwarb in 02 einen 10%igen Anteil an der Y-GmbH. Der Erwerb wurde durch die Aufnahme eines Darlehens finanziert.

► **Lösung:**

Die **Beteiligung** gehört zum Privatvermögen des A. Die Gewinnausschüttungen sind Einnahmen aus Kapitalvermögen und unterliegen der Abgeltungsteuer (§ 20 Abs. 1 Nr. 1, § 32d Abs. 1 Satz 1, § 43 Abs. 5 EStG). Bei den Darlehenszinsen handelt es sich um Werbungskosten (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 Satz 1 EStG), die im Zusammenhang mit der Erzielung von Kapitaleinnahmen stehen. Allerdings können sie bei der Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen nicht berücksichtigt werden, da nur der Sparer-Pauschbetrag i. H. von 1.000 € (§ 20 Abs. 9 EStG) abzugsfähig ist.



V. KAPITALERTRAGSTEUER UND ABGELTUNGSTEUER

1. Kapitalertragsteuer

Bei den in § 43 Abs. 1 EStG genannten Kapitalerträgen (z. B. Gewinnanteilen und sonstigen Bezügen (Nr. 1) oder den Erträgen aus den sonstigen Kapitalforderungen (Nr. 7)) wird die Einkommensteuer durch Abzug von den Kapitalerträgen erhoben.

Grundsätzlich ist bei den Einkünften aus Kapitalvermögen die Einkommensteuer damit abgegolten (§ 43 Abs. 5 Satz 1 EStG, sog. Abgeltungsteuer). Diese dürfen dann im Rahmen der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens nicht mehr mit einbezogen werden, § 2 Abs. 5b EStG.

Sofern die Einkünfte aus Kapitalvermögen nicht der Abgeltungsteuer, sondern der tariflichen Einkommensteuer unterliegen, hat die Kapitalertragsteuer die Wirkung einer Vorauszahlung auf die noch festzusetzende Einkommensteuer. Die bereits an der Einnahmequelle einbehaltene Kapitalertragsteuer wird im Rahmen der Veranlagung auf die festzusetzende Einkommensteuer angerechnet, § 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG.

Die Höhe der Kapitalertragsteuer ist in § 43a EStG geregelt. Für die in § 43a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG aufgezählten Kapitalerträge beträgt die Kapitalertragsteuer 25 % des Kapitalertrags zzgl. SolZ und ggfs. Kirchensteuer (§ 51a Abs. 2b EStG).

► **Beispiel:**

B erzielt inländische Kapitalerträge i. H. von 5.000 €. Ein Freistellungsauftrag liegt der Bank nicht vor. Der maßgebliche Kirchensteuersatz für B beträgt 8 %.

► **Lösung:**

Die Kapitalertragsteuer beträgt 5.000 € : (4 + 8 %) somit 1.225,49 €.

Die Kirchensteuer beträgt folglich 1.225,49 € × 8 % = 98,04 €.

Schuldner ist nach § 44 Abs. 1 Satz 1 EStG in den dort genannten Fällen der Gläubiger der Erträge; folglich also derjenige, dem die Kapitalerträge zufließen.

Nach § 44 Abs. 1 Satz 2 EStG entsteht die Kapitalertragsteuer in dem Zeitpunkt, in dem die Kapitalerträge dem Gläubiger zufließen.

Nach § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG erfolgt die Abführung der Kapitalertragsteuer für Rechnung des Gläubigers der Kapitalerträge regelmäßig durch den Schuldner der Erträge bzw. durch die die Kapitalerträge auszahlende Stelle. Die innerhalb eines Kalendermonats einbehaltene Kapitalertragsteuer ist jeweils bis zum 10. des folgenden Monats an das zuständige Finanzamt abzuführen, § 44 Abs. 1 Satz 5 EStG.



HINWEIS

Privatpersonen sind nicht zur Abführung der Kapitalertragsteuer verpflichtet.

► **Beispiel:**

Oma Lotte gewährt ihrer Enkelin Lina ein Darlehen über 10.000 €, das mit 2 % verzinst wird.

► **Lösung:**

Lina hat jährlich 200 € Zinsen an Oma Lotte zu bezahlen. Lina kann diese ihrer Oma Lotte auch in voller Höhe ausbezahlen, da Lina nicht zum Einbehalt der Kapitalertragsteuer verpflichtet ist, § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG.

Allerdings besteht die Möglichkeit, dass der zum Steuerabzug Verpflichtete Abstand vom Steuerabzug nehmen kann. Hierfür müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Zum einen ist eine Abstandnahme vom Steuerabzug nur bei bestimmten Kapitalerträgen (siehe hierfür § 44a Abs. 1 EStG) möglich. Des Weiteren muss der Gläubiger der Kapitalerträge dem zum Steuerabzug Verpflichteten einen Freistellungsauftrag nach amtlich vorgeschriebenem Muster vorlegen, § 44a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG.

Sofern diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist ein Steuerabzug bis zu Kapitalerträgen von max. 1.000 € (entspricht der Höhe nach dem Sparer-Pauschbetrag) nicht vorzunehmen.

Der Sinn und Zweck der Möglichkeit zur Abstandnahme vom Steuerabzug durch Freistellungsauftrag besteht darin, bereits bei Erhebung der Quellensteuer den Sparer-Pauschbetrag zu berücksichtigen, um die Durchführung eines Veranlagungsverfahrens lediglich zwecks Berücksichtigung des Sparer-Pauschbetrags zu vermeiden.

2. Abgeltungsteuer

2.1 Funktionsweise



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Abgeltungsteuer – v10431

Die Abgeltungsteuer ist eine besondere Erhebungsform der Einkommensteuer, die die Wirkung einer pauschalen Steuer hat.

Der Abgeltungsteuersatz beträgt 25 % der Kapitalerträge (§ 32d Abs. 1 Satz 1 EStG) zuzüglich Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer.

Kapitalerträge, die der Abgeltungsteuer unterliegen (§ 32d Abs. 1 EStG), sind nach § 2 Abs. 5b EStG nicht in die Summe der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 EStG), nicht in den Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 EStG), nicht in das Einkommen (§ 2 Abs. 4 EStG) und nicht in das zu versteuernde Einkommen (§ 2 Abs. 5 EStG) einzubeziehen.



PRÜFUNGSTIPP

In Klausuren sollte § 2 Abs. 5b EStG stets erwähnt werden, sofern die Kapitaleinkünfte der Abgeltungsteuer unterliegen. Hierbei handelt es sich oftmals um einen sog. Fußgängerpunkt.

2.2 Erhebung

Die Abgeltungsteuer wird grundsätzlich durch die Kapitalertragsteuer (§§ 43 ff. EStG) erhoben. Sofern die Kapitalerträge der Abgeltungsteuer unterliegen, ist die Einkommensteuer durch die Abgeltungsteuer abgegolten (§ 43 Abs. 5 Satz 1 EStG) und die an der Quelle einbehaltene Kapitalertragsteuer wird mangels Einbeziehung der Kapitaleinkünfte in das zu versteuernde Einkommen (§ 2 Abs. 5b EStG) nicht mehr auf die im Rahmen der Veranlagung festgesetzte Einkommensteuer angerechnet.

2.3 Berücksichtigung Sparer-Pauschbetrag

Sofern bei der Erhebung der Kapitalertragsteuer eine Abstandnahme vom Steuerabzug bei Kapitalerträgen bis zu 1.000 € mangels Vorlage eines Freistellungsauftrags nicht vorgenommen wurde, hat der Steuerpflichtige die Möglichkeit, eine Antragsveranlagung nach § 32d Abs. 4 EStG vornehmen zu lassen, um noch in den Genuss des Sparer-Pauschbetrags zu gelangen.

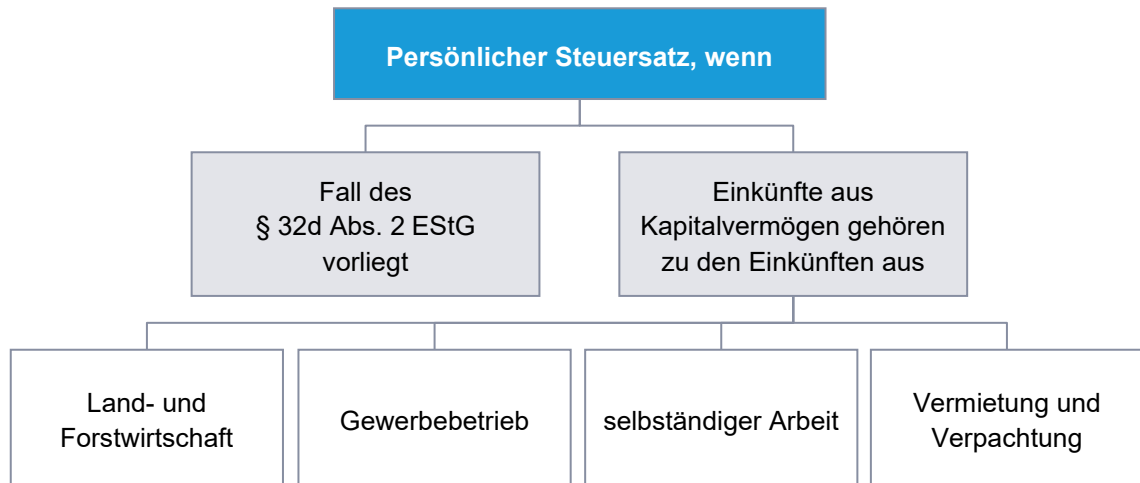
2.4 Kapitalerträge, die nicht der Kapitalertragsteuer unterliegen

Sofern der Schuldner der Kapitalerträge nicht zum Einbehalt der Kapitalertragsteuer verpflichtet ist (z. B. Privatperson), ist der Gläubiger verpflichtet, diese steuerpflichtigen Kapitalerträge in seiner Einkommensteuererklärung anzugeben (§ 32d Abs. 3 EStG). Im Rahmen der Veranlagung wird dann die noch zu erhebende Abgeltungsteuer festgesetzt, die der Gläubiger der Kapitalerträge zu entrichten hat.



VI. BESTEUERUNG MIT DEM PERSÖNLICHEN STEUERSATZ

Die Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen nicht uneingeschränkt der Abgeltungsteuer. § 43 Abs. 5 Satz 2 EStG zählt die Fälle auf, in denen die Abgeltungsteuer nicht zur Anwendung kommt. Im Folgenden wird auf die wichtigsten Ausnahmetatbestände eingegangen.



HINWEIS

Damit die Besteuerung der Kapitalerträge mit dem persönlichen Steuersatz erfolgen kann, ist stets eine Veranlagung zur Einkommensteuer vorzunehmen.

Wurde Kapitalertragsteuer einbehalten, hat diese in diesen Fällen keine abgeltende Wirkung. Sie wird im Rahmen des Veranlagungsverfahrens auf die festzusetzende Einkommensteuer angerechnet (§ 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Abweichung vom linearen Steuersatz – v10432

1. Kapitalerträge im betrieblichen Bereich und bei Vermietung und Verpachtung

Gehören die Kapitalerträge zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung, unterliegen diese dem persönlichen Steuersatz (siehe auch § 32d Abs. 1 Satz 1 i. V. mit § 20 Abs. 8 EStG). Diese sind bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens zwingend mit einzubeziehen.

Hierbei ist zu beachten, dass für Kapitalerträge i. S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG (z. B. Gewinnausschüttungen) das Teileinkünfteverfahren aufgrund § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d i. V. mit Satz 2 EStG zur Anwendung kommt.

2. Kapitalerträge an nahestehende Personen

Nach § 32d Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a EStG unterliegen Kapitalerträge i. S. des § 20 Abs. 1 Nr. 4 (Erträge aus typisch stillen Beteiligungen / partiarischen Darlehen) und Nr. 7 EStG (Kapitalerträge aus Kapitalforderungen jeder Art) dem persönlichen Steuersatz, wenn Gläubiger und Schuldner einander nahe stehende Personen sind, soweit die den Kapitalerträgen entsprechenden Aufwendungen beim Schuldner Betriebsausgaben oder Werbungskosten im Zusammenhang mit Einkünften sind, die der inländischen Besteuerung unterliegen und § 20 Abs. 9 Satz 1 2. Halbsatz EStG (Sparer-Pauschbetrag) keine Anwendung findet.

Zum Vorliegen einander nahe stehender Personen siehe BMF 1 § 43/1 Rz. 136.

► **Beispiel:**

Tochter T erhält von ihrer Mutter ein Darlehen über 300.000 €, das mit jährlich 2 % zu verzinsen ist. Tochter T finanziert mit diesem Darlehen eine Eigentumswohnung, die sie vermietet. T macht die jährlichen Zinsen i. H. von 6.000 € als Werbungskosten bei ihren Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend. Tochter T befindet sich momentan noch im Studium. Ihre Mutter M kommt für den kompletten Lebensunterhalt der Tochter T auf.

► **Lösung:**

Die jährlichen Zinsen i. H. von 6.000 € unterliegen bei Mutter M dem persönlichen Steuersatz. Es liegen Kapitalerträge i. S. des § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG vor, Tochter T und Mutter M sind einander nahestehende Personen i. S. des § 32d Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a EStG, da Tochter T in einem wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis zur Mutter M steht. Zudem stellen die Zinsaufwendungen bei Tochter T Werbungskosten dar, die im Zusammenhang mit Einkünften stehen, die der inländischen Besteuerung unterliegen. Mutter M ist daher verpflichtet, die Zinseinkünfte im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung zu erklären, da diese mit ihrem persönlichen Steuersatz besteuert werden. Mutter M kann nur die tatsächlich entstandenen Aufwendungen als Werbungskosten geltend machen. Ein Abzug des Sparer-Pauschbetrags ist bei ihr wegen § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 EStG nicht möglich.

3. Zinszahlungen an den Anteilseigner

Nach § 32d Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b EStG unterliegen Kapitalerträge i. S. des § 20 Abs. 1 Nr. 4 (Erträge aus typisch stillen Beteiligungen / partiarischen Darlehen) und Nr. 7 EStG (Kapitalerträge aus Kapitalforderungen jeder Art) dem persönlichen Steuersatz, wenn sie von einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft an einen Anteilseigner gezahlt werden, der zu mindestens 10 % an der Gesellschaft oder Genossenschaft beteiligt ist.

► **Beispiel:**

Gesellschafter G ist zu 20 % an der M-GmbH beteiligt. Er hat der M-GmbH ein Darlehen über 100.000 € gewährt, das mit 2,5 % jährlich zu verzinsen ist.

► **Lösung:**

Gesellschafter G hat die jährlichen Zinseinnahmen i. H. von 2.500 € mit seinem persönlichen Steuersatz nach § 32d Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b EStG zu versteuern, da er mit 20 % an der M-GmbH beteiligt ist. Der Sparer-Pauschbetrag kann von diesen Zinseinnahmen bei der Ermittlung der Einkünfte wegen § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 EStG nicht abgezogen werden. Es können lediglich die tatsächlich entstandenen Werbungskosten berücksichtigt werden.



4. Rückzahlungen aus begünstigten Lebensversicherungen

Nach § 32d Abs. 2 Nr. 2 EStG ist der persönliche Steuersatz für Erträge aus Kapitallebensversicherungen mit Vertragsabschluss **ab** dem 1.1.2005 anzuwenden, soweit gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG nur die Hälfte des Unterschiedsbetrags steuerpflichtig ist (12 Jahre Mindestlaufzeit und Auszahlung frühestens ab 60. Lebensjahr).

Diese Ausnahme von der Abgeltungsteuer ist erforderlich, weil ansonsten nur eine Belastung von 12,5 % der gesamten Erträge erfolgen würde.

5. Gewinnausschüttungen an bestimmte Anteilseigner

Nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG können auf Antrag Kapitalerträge i. S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG (z. B. Gewinnausschüttungen, Dividenden) aus einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft mit dem persönlichen Steuersatz besteuert werden, wenn der Steuerpflichtige im Veranlagungszeitraum, für den der Antrag erstmals gestellt wird, unmittelbar oder mittelbar entweder zu mindestens 25 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt oder zu mindestens 1 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist und durch eine berufliche Tätigkeit für diese maßgeblichen unternehmerischen Einfluss auf deren wirtschaftliche Tätigkeit nehmen kann.

Zum Begriff der beruflichen Tätigkeit siehe BMF 1 § 43/1, Rz. 138.

Sofern die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt sind und der Steuerpflichtige einen Antrag gestellt hat, unterliegen die Kapitalerträge i. S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG dem persönlichen Steuersatz. Bei der Ermittlung der Einkünfte ist zu beachten, dass der Sparer-Pauschbetrag keine Anwendung findet, § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 2 EStG. Allerdings findet das Teileinkünfteverfahren Anwendung, da nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 2 EStG der § 3 Nr. 40 Satz 2 EStG nicht zur Anwendung kommt.

Ob es sinnvoll ist, einen Antrag nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG zu stellen, ist von mehreren Faktoren (persönlicher Steuersatz, Höhe der tatsächlich entstandenen Werbungskosten) abhängig. Deshalb ist in jedem Fall individuell zu prüfen, ob eine Antragstellung eine günstigere Besteuerung mit sich führt.

Zur Antragsstellung und zum Widerruf siehe § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 3 bis 6 EStG.

► **Beispiel:**

Max D. hat eine 50%ige Beteiligung an der Z-GmbH für 500.000 € erworben und diesen Erwerb durch ein Bankdarlehen finanziert. Für dieses Darlehen hat er in 01 Zinsen i. H. von 10.000 € bezahlt. Die Z-GmbH hat in 01 eine Gewinnausschüttung vorgenommen, die auf Max D. i. H. von 40.000 € entfällt (vor Abzug von Steuern).

► **Lösung:**

Max D. ist zu mindestens 25 % an der Z-GmbH beteiligt und kann daher die Einbeziehung der Gewinnausschüttung (40.000 €) in die Veranlagung beantragen.

In diesem Fall findet das Teileinkünfteverfahren Anwendung, d. h. die Einnahmen sind zu 40 % steuerfrei (§ 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 2 i. V. mit § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d EStG). Die angefallenen Schuldzinsen (10.000 €) für den Erwerb der Beteiligung sind zu 60 % als Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen zu berücksichtigen, da § 20 Abs. 9 EStG keine Anwendung findet (§ 3c Abs. 2 EStG).

Dies bedeutet, dass im Veranlagungszeitraum 01 Einkünfte aus Kapitalvermögen i. H. von 18.000 € (= 60 % von 40.000 € abzüglich 60 % von 10.000 €) anzusetzen sind.

Wird kein Antrag nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG gestellt, verbleibt es beim Steuerabzug von 25 % der Gewinnausschüttung = 10.000 € (§ 32d Abs. 1 EStG). Der Abzug der Schuldzinsen als Werbungskosten ist dann ausgeschlossen (§ 20 Abs. 9 Satz 1 EStG). Der Sparer-Pauschbetrag ist ggf. noch zu berücksichtigen (§ 20 Abs. 9 Satz 1 und 2 EStG).

6. Verdeckte Gewinnausschüttungen bei Minderung des Einkommens der Kapitalgesellschaft

Nach § 32d Abs. 2 Nr. 4 EStG ist eine verdeckte Gewinnausschüttung (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG, § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG) mit dem persönlichen Steuersatz zu versteuern, soweit diese das Einkommen der Kapitalgesellschaft gemindert hat. Damit ist sichergestellt, dass die verdeckte Gewinnausschüttung nur dann dem Teileinkünfteverfahren des § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d EStG unterliegt, wenn diese das Einkommen der Kapitalgesellschaft nicht gemindert hat (sog. materielle Korrespondenz zwischen der Kapitalgesellschaft und dem Gesellschafter).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besteuerung einer vGA – v10433

7. Wahlveranlagung (Günstigerprüfung) nach § 32d Abs. 6 EStG

Nach § 32d Abs. 6 EStG hat der Steuerpflichtige die Möglichkeit, einen Antrag auf Günstigerprüfung zu stellen. Denn liegt der persönliche Steuersatz unter 25 %, ist die Anwendung der Abgeltungsteuer bei seinen Einkünften aus Kapitalvermögen für ihn nachteilig. Stellt er diesen Antrag, nimmt die Finanzverwaltung eine Günstigerprüfung vor und unterwirft die Einkünfte aus Kapitalvermögen dem persönlichen Steuersatz, sofern dies für den Steuerpflichtigen von Vorteil ist. Ein Abzug des Sparer-Pauschbetrags ist weiterhin möglich.

Der Antrag auf Veranlagung kann nur einheitlich für alle Kapitaleinkünfte des Steuerpflichtigen bzw. bei Zusammenveranlagung nur einheitlich für sämtliche Kapitaleinkünfte beider Ehegatten gestellt werden (§ 32d Abs. 6 Satz 2, 3 EStG).

Der Antrag auf Günstigerprüfung gemäß § 32d Abs. 6 EStG kann bis zur Unanfechtbarkeit des Einkommensteuerbescheids gestellt werden.



VII. ANWENDUNG DES TEILEINKÜNFTEVERFAHRENS

Sofern das Subsidiaritätsprinzip des § 20 Abs. 8 EStG eingreift, ist das Teileinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d EStG) anzuwenden. Die Steuerbefreiung beträgt 40 % der Einnahmen.

Folglich kommt es nicht zur Anwendung des Teileinkünfteverfahrens, wenn das Subsidiaritätsprinzip des § 20 Abs. 8 EStG nicht greift. Denn § 3 Nr. 40 Satz 2 EStG bestimmt, dass es bei den Einkünften aus Kapitalvermögen grundsätzlich keine Anwendung findet.

Hiervon gibt es jedoch eine Ausnahme: Die Fälle, in denen die Voraussetzungen des § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG erfüllt sind und der Steuerpflichtige einen entsprechenden Antrag gestellt hat.



HINWEIS

Es ist stets zu beachten, dass das Teileinkünfteverfahren niemals bei Einkünften i. S. des § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG (Zinseinnahmen) zur Anwendung kommt. Von § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d EStG werden lediglich Einnahmen i. S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 (Gewinnausschüttungen/Dividenden) und Nr. 9 EStG („besondere“ Gewinnausschüttungen) erfasst.

Das Teileinkünfteverfahren ist auch dann nicht anzuwenden, wenn die Einkünfte aus Kapitalvermögen auf Antrag gemäß § 32d Abs. 6 EStG mit der tariflichen Einkommensteuer veranlagt werden.

Entsprechend der Steuerbefreiung betragen die gemäß § 3c Abs. 2 EStG nicht abziehbaren Werbungskosten, Betriebsausgaben, Anschaffungskosten bzw. der nicht abziehbare Buchwert der Anteile ebenfalls 40 %.

VIII. INVESTMENTFONDSERTRÄGE

1. Allgemeines

Nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 EStG i. V. mit § 16 Abs. 1 InvStG sind folgende Erträge aus „normalen“ Publikumsfonds von den Anlegern zu versteuern:

- Ausschüttungen,
- Vorabpauschalen,
- Veräußerungsgewinne.

Da bereits eine Besteuerung auf Ebene des Fonds stattfindet, werden die von den Anlegern erzielten Erträge teilweise von der Besteuerung freigestellt. Die Art des Investmentfonds und die Zugehörigkeit zum Privat- bzw. Betriebsvermögen sind für die Höhe der Teilfreistellung maßgebend (§ 20 InvStG). Das Teileinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG) bei natürlichen Personen bzw. die Steuerfreistellung nach § 8b KStG für Körperschaften ist bei Erträgen aus Investmentfonds nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 EStG nicht anzuwenden, da weder § 3 Nr. 40 EStG noch § 8b KStG einen Verweis auf § 20 Abs. 1 Nr. 3 EStG enthält.

2. Vorabpauschale

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen eines Investmentfonds innerhalb eines Kalenderjahres den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten (§ 18 Abs. 1 Satz 1 InvStG). Der Basisertrag ergibt sich aus dem Wert der Fondsanteile am Jahresanfang, multipliziert mit 70 % des von der Deutschen Bundesbank ermittelten Basiszinssatzes. Dieser wird im BStBl. veröffentlicht (für den Basiszins zum 2.1.2025 siehe BMF-Schreiben vom 10.1.2025, BStBl 2025 I S. 273).

Insgesamt ergibt sich die Vorabpauschale aus: (siehe § 18 InvStG).

Rücknahmepreis zu Beginn des Kalenderjahres
x Basiszins für das Kj. i. S. des § 18 Abs. 4 InvStG (wird im BStBl. veröffentlicht)
x 0,7 (pauschaler Abschlag für WK i. H. von 30 %)
= <u>Basisertrag</u>
Begrenzung des Basisertrag auf die tatsächliche Wertsteigerung
Rücknahmepreis am Ende des Kj.
./. Rücknahmepreis zu Beginn des Kj.
+ Ausschüttungen innerhalb des Kj.
= <u>maßgebender Betrag für Begrenzung</u>
anzusetzen ist der niedrigere Betrag (Basisertrag oder ermittelter Betrag für Begrenzung)
./. Ausschüttungen im Kj.
= <u>Vorabpauschale für Kalenderjahr</u>
./. ggfs. bei unterjährigem Erwerb: $\frac{1}{12}$ der ermittelten Vorabpauschalen für jeden vollen Kalendermonat vor Erwerb
= <u>anzusetzende Vorabpauschale</u>

Hierbei ist zu beachten, dass die Vorabpauschale beim Anleger als am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen gilt (§ 18 Abs. 3 InvStG).

► Beispiel:

Die Vorabpauschale des Jahres 01 fließt dem Anleger am 2.1.02 zu.



3. Investmentfonds im Privatvermögen

Die Erträge aus Investmentfonds im Privatvermögen unterliegen grundsätzlich der Abgeltungssteuer (§ 32d Abs. 1 EStG). Im Falle einer positiven Günstigerprüfung kommt der persönliche Steuersatz (§ 32d Abs. 6 EStG) zur Anwendung.

3.1 Teilfreistellung

Je nach Art des Investmentfonds (siehe § 2 InvStG) wird ein Teil der Erträge von der Besteuerung nach § 20 InvStG ausgenommen:

	Nat. Person (PV)	Nat. Person (BV)	Körperschaften
Aktienfonds	30 %	60 %	80 %
Mischfonds	15 %	30 %	40 %
Immobilienfonds			
mind. 51 % Immobilienvermögen	60 %	60 %	60 %
mind. 51 % ausl. Immobilienvermögen	80 %	80 %	80 %
übrige Fonds (z. B. Rentenfonds)	0 %	0 %	0 %

► Beispiel:

Hans Holle hält seit mehreren Jahren Anteile an einem Aktienfonds im Privatvermögen. Dieser hatte am 1.1.2025 einen Rücknahmepreis von 85 € je Anteil. Am 31.12.2025 hat dieser einen Rücknahmepreis von 91 € je Anteil. Eine Ausschüttung ist im Jahr 2025 nicht erfolgt. Wie hoch ist die nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 EStG i. V. mit § 16 Abs. 1 InvStG der Besteuerung zu unterwerfende Vorabpauschale für das Jahr 2025 im Jahr 2026 pro Anteil? Der Basiszins zum 2.1.2025 beträgt 2,53 %.

► Lösung:

Rücknahmepreis zu Beginn des Kalenderjahres	85,00 €
x Basiszins für das Kj. i. S. des § 18 Abs. 4 InvStG	2,53 %
x 0,7 (pauschaler Abschlag für WK i. H. von 30 %)	0,7
= <u>Basisertrag</u>	<u>1,50535 €</u>
Begrenzung des Basisertrags auf die tatsächliche Wertsteigerung	
Rücknahmepreis am Ende des Kj.	91,00 €
./. Rücknahmepreis zu Beginn des Kj.	85,00 €
+ Ausschüttungen innerhalb des Kj.	0,00 €
= <u>maßgebender Betrag für Begrenzung</u>	<u>6,00 €</u>
<u>anzusetzen ist der niedrigere Betrag (Basisertrag 1,50535 € oder ermittelter Betrag für Begrenzung 6,00 €)</u>	
	<u>1,50535 €</u>
= <u>anzusetzende Vorabpauschale für Kalenderjahr 2025 pro Anteil</u>	<u>1,50535 €</u>

Da es sich um einen Aktienfonds im Privatvermögen handelt, sind nach § 20 Abs. 1 Satz 1 InvStG 30 % von der Besteuerung freigestellt.

Somit sind 1,053745 € (= 70 % von 1,50535 €) je Anteil der Besteuerung zu unterwerfen.

3.2 Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen

Der Gewinn aus der Veräußerung von Investmentanteilen ermittelt sich aus dem Veräußerungspreis abzüglich Anschaffungskosten und abzüglich Veräußerungskosten, § 19 Abs. 1 Satz 1 InvStG i. V. m. § 20 Abs. 4 EStG. Zudem ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten vollen Vorabpauschalen – ohne Berücksichtigung einer möglichen Teilfreistellung – zu vermindern (§ 19 Abs. 1 Satz 3 und 4 InvStG). Damit wird eine Doppelbelastung der Vorabpauschalen vermieden.

3.3 Werbungskosten

Werbungskosten, die im Zusammenhang mit Erträgen aus Investmentfonds stehen, sind mit dem Sparer-Pauschbetrag (§ 20 Abs. 9 EStG) abgegolten.

► **Beispiel:**

Hans Holle hält seit mehreren Jahren Anteile an einem Aktienfonds im Privatvermögen. Am 2.1.02 ist eine Vorabpauschale von insgesamt 1.200 € nach Anwendung des Teilfreistellungsverfahrens zu berücksichtigen. Im Zusammenhang mit diesen Erträgen sind Hans Holle Werbungskosten i. H. v. 150 € entstanden. Weitere Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt HansHolle im Jahr 02 nicht.

► **Lösung:**

Hans Holle erzielt mit der Vorabpauschale Erträge aus Kapitalvermögen, § 20 Abs. 1 Nr. 3 EStG i. V. m. § 16 Abs. 1 Nr. 2 und § 18 InvStG. Von diesen Erträgen ist der Sparer-Pauschbetrag i. H. v. 1.000 € nach § 20 Abs. 9 Satz 1 EStG abzuziehen, so dass Einkünfte aus Kapitalvermögen i. H. v. 200 € verbleiben. Die tatsächlich entstandenen Werbungskosten können nicht berücksichtigt werden, § 20 Abs. 9 Satz 1 2. HS EStG.

4. Investmentfonds im Betriebsvermögen

Sofern Erträge aus Investmentfonds, die sich im Betriebsvermögen befinden, vorliegen, greift das Subsidiaritätsprinzip des § 20 Abs. 8 EStG. Folglich kann die Abgeltungsteuer nicht angewandt werden (§ 32d Abs. 1 EStG). Natürliche Personen haben diese Erträge mit ihrem persönlichen Steuersatz zu versteuern.

4.1 Teilfreistellung

Auch im Betriebsvermögen wird je nach Art des Investmentfonds und Anleger (natürliche Person oder Körperschaft) ein Teil der Erträge von der Besteuerung nach § 20 InvStG ausgenommen:

	Nat. Person (PV)	Nat. Person (BV)	Körperschaften
Aktienfonds	30 %	60 %	80 %
Mischfonds	15 %	30 %	40 %
Immobilienfonds			
mind. 51 % Immobilienvermögen	60 %	60 %	60 %
mind. 51 % ausl. Immobilienvermögen	80 %	80 %	80 %
übrige Fonds (z. B. Rentenfonds)	0 %	0 %	0 %



HINWEIS

Nach § 20 Abs. 5 InvStG sind bei der Ermittlung des Gewerbeertrags nach § 7 GewStG die vorgenannten Freistellungen nur zur Hälfte zu berücksichtigen.

4.2 Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen

Bei der Ermittlung des Gewinns aus der Veräußerung von Investmentanteilen ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten vollen Vorabpauschalen – ohne Berücksichtigung einer möglichen Teilfreistellung – zu vermindern (§ 19 Abs. 1 Satz 3 und 4 InvStG).

► Beispiel:

Hans Holle hält seit März 2022 Anteile an einem inländischen Immobilienfond im Betriebsvermögen. Die Anschaffungskosten haben 10.000 € betragen. Für das Jahr 2023 und 2024 wurden Hans Holle für diese Anteile Vorabpauschalen von insgesamt 1.000 € (ohne Berücksichtigung der Teilfreistellung) berechnet. Für das Jahr 2022 war (aufgrund eines negativen Basiszinssatzes) keine Vorabpauschale zu berücksichtigen. Im Mai 2025 werden die Anteile für 14.000 € veräußert. Veräußerungskosten sind i. H. v. 500 € angefallen.

► Lösung:

Hans Holle erzielt durch die Veräußerung im Mai 2025 Erträge aus der Veräußerung von Investmentanteilen, § 20 Abs. 1 Nr. 3 EStG i. V. m. § 16 Abs. 1 Nr. 3 und § 19 InvStG. Aufgrund der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips des § 20 Abs. 8 EStG hat Hans Holle den steuerpflichtigen Gewinn mit seinem persönlichen Steuersatz zu versteuern.

Der Gewinn ist wie folgt zu ermitteln:

Veräußerungspreis	14.000 €
./. Anschaffungskosten	10.000 €
./. Veräußerungskosten, § 19 Abs. 1 Satz 3 und 4 InvStG	500 €
./. angesetzte Vorabpauschale für 2024 und 2023	<u>1.000 €</u>
verbleiben	2.500 €
Teilfreistellung nach § 20 Abs. 3 Satz 1 InvStG i. H. v. 60 %	<u>1.500 €</u>
steuerpflichtiger Gewinn	<u>1.000 €</u>



HINWEIS

Alle während der Zugehörigkeit des Fonds zum Betriebsvermögen versteuerten Vorabpauschalen sind in einem aktiven Ausgleichsposten zu erfassen. Bei der Veräußerung ist der Ausgleichsposten aufzulösen und mindert damit den Veräußerungsgewinn.

4.3 Betriebsausgaben

Nach § 21 InvStG dürfen Betriebsvermögensminderungen, Betriebsausgaben und Veräußerungskosten, die im Zusammenhang mit Erträgen aus Investmentfonds angefallen sind, in dem Umfang nicht berücksichtigt werden, wie auf die Erträge eine Teilfreistellung anzuwenden ist.

► **Beispiel:**

Die laufenden Gebühren für die Verwaltung der Anteile an einem Aktienfonds, die sich im Betriebsvermögen einer Kapitalgesellschaft befinden, können nur i. H. v. 20 % als Betriebsausgaben berücksichtigt werden, § 20 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. § 21 Satz 1 InvStG.

5. Steuererhebung

Auch für die Erträge aus Investmentanteilen nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 EStG ist an der Quelle ein Steuerabzug vorzunehmen, § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 EStG. Bei der Bemessung der einzubehaltenden Kapitalertragsteuer ist nach § 43a Abs. 2 Satz 1 bei Erträgen aus Aktienfonds stets von einer Steuerfreistellung i. H. v. 30 % auszugehen. Sollte die im Rahmen des Kapitalertragsteuerabzugs berücksichtigte Teilfreistellung von 30 % geringer als die tatsächlich zu gewährende Teilfreistellung sein, kann der Steuerpflichtige die tatsächlich zu gewährende Teilfreistellung im Rahmen des Veranlagungsverfahrens geltend machen.



IX. VERRECHNUNG VON GEWINNEN UND VERLUSTEN (§ 20 ABS. 6 EStG)

1. Grundsatz der Verlustverrechnung

Verluste aus Einkünften aus Kapitalvermögen können nur mit positiven Einkünften aus (anderem) Kapitalvermögen verrechnet werden. Verluste aus Einkünften aus Kapitalvermögen dürfen nicht mit den Einkünften aus anderen Einkunftsarten verrechnet und auch nicht nach § 10d EStG abgezogen werden (§ 20 Abs. 6 Satz 1 EStG).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Verlustverrechnung – v14420

2. Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften

Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften mit nach dem 31.12.2008 erworbenen Aktien u. ä. (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 EStG) werden nach § 20 Abs. 6 Satz 4 EStG **isoliert** und können nur mit Gewinnen aus solchen Geschäften verrechnet werden, jedoch nicht mit anderen Einkünften.

▶ **Beispiel:**

Tom Müller erzielt in 01 Zinseinnahmen i. H. von 1.100 € sowie Verluste aus Aktienverkäufen i. H. von 700 €.

▶ **Lösung:**

Die Verluste aus dem Verkauf der Aktien i. H. von 700 € können nicht mit den Zinseinkünften verrechnet werden (§ 20 Abs. 6 Satz 4 EStG).

Bei den zu versteuernden Zinseinnahmen i. H. von 1.100 € ist der volle Sparer-Pauschbetrag i. H. von 1.000 € abzusetzen (§ 20 Abs. 9 Satz 1 EStG).



PRÜFUNGSTIPP

Abweichend von § 10d EStG ist der Verlustvortrag bei den Einkünften aus Kapitalvermögen nicht durch die Sockelbeträge nach § 10d Abs. 2 Satz 1 und 2 EStG beschränkt (keine Mindestbesteuerung).

Der Sparer-Pauschbetrag ist nur zu berücksichtigen, wenn nach Verrechnung sämtlicher positiver und negativer Einkünfte aus Kapitalvermögen positive Einkünfte verbleiben (BMF 1 § 43/1 Rz. 119b).

Verluste aus Kapitaleinkünften, die nach § 32d Abs. 1 EStG der Abgeltungsteuer unterliegen, dürfen mit positiven Erträgen aus Kapitaleinkünften, die dem persönlichen Steuersatz nach § 32d Abs. 2 EStG unterliegen, verrechnet werden, wenn der Steuerpflichtige einen Antrag auf Günstigerprüfung nach § 32d Abs. 6 EStG gestellt hat (BMF 1 § 43/1 Rz. 119a).

X. ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT ZUR BESTEUERUNG DER KAPITALERTRÄGE NACH § 32D EStG

Besteuerungsart	Sachverhalte
§ 32d Abs. 1 EStG:	
Abgeltungssteuersatz 25 %; keine Einbeziehung in die Veranlagung	grundsätzlich alle Einkünfte aus Kapitalvermögen
§ 32d Abs. 2 Nr. 1 EStG:	
Keine Abgeltungssteuer; Versteuerung mit dem individuellen Steuersatz; Verlustverrechnung nach allgemeinen Vorschriften; voller Werbungskostenabzug	- stille Gesellschaft, Darlehen unter nahestehenden Personen - Gesellschafterdarlehen
§ 32d Abs. 2 Nr. 2 EStG:	
Keine Abgeltungssteuer; Versteuerung mit dem individuellen Steuersatz; Verlustverrechnung nach allgemeinen Vorschriften; Sparer-Pauschbetrag	Kapitalerträge bei nach dem 31.12.2004 abgeschlossenen Lebensversicherungen, die zur Hälfte besteuert werden
§ 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG:	
Auf Antrag keine Abgeltungssteuer für Gewinnausschüttungen einer Kapitalgesellschaft, sondern Einbeziehung in die Veranlagung, Anwendung des Teileinkünfteverfahrens, Anwendung des individuellen Steuersatzes sowie Verlustverrechnung nach den allgemeinen Regelungen	Gewinnausschüttungen für Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, wenn Beteiligung mindestens 25 % oder mindestens 1 % und Tätigkeit für Kapitalgesellschaft, durch die maßgeblicher unternehmerischer Einfluss genommen werden kann; Wahlrecht ist antragsbezogen und bindet grundsätzlich auch für die folgenden vier Veranlagungszeiträume; Widerruf einmalig möglich
§ 32d Abs. 2 Nr. 4 EStG:	
Sicherstellung, dass verdeckte Gewinnausschüttungen nur dann im Teileinkünfteverfahren des § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d EStG versteuert werden, wenn diese das Einkommen der Kapitalgesellschaft nicht gemindert hat (materielle Korrespondenz zwischen der Kapitalgesellschaft und dem Gesellschafter)	verdeckte Gewinnausschüttungen, soweit sie das Einkommen der leistenden Kapitalgesellschaft gemindert haben
§ 32d Abs. 3 EStG:	
Steuerpflichtige Kapitalerträge ohne Abzug der Kapitalertragsteuer; Angabe in der Steuererklärung; Steuersatz grds. 25 %	- Privatdarlehen zwischen Angehörigen - Ausländische Kapitalerträge - Veräußerung von GmbH-Anteilen bei Beteiligung von weniger als 1 %



Besteuerungsart	Sachverhalte
§ 32d Abs. 4 EStG:	
Antrag auf Veranlagung mit Abgeltungsteuersatz von 25 %, Anrechnung der Kapitalertragsteuer	■ Nicht vollständig ausgeschöpfter Sparer-Pauschbetrag ■ Verlustvortrag nach § 20 Abs. 6 EStG
§ 32d Abs. 6 EStG:	
Antrag auf Veranlagung mit individuellem Steuersatz; Anrechnung der Kapitalertragsteuer; Sparer-Pauschbetrag	■ Persönlicher Steuersatz niedrigerer als Abgeltungsteuersatz von 25 % wegen — niedriger Einkünfte oder — Verlusten aus anderen Einkunftsarten ■ Verlustverrechnung: Verluste, die der Abgeltungsteuer unterliegen, mit Einkünften, die nach § 32d Abs. 2 EStG mit dem persönlichen Steuersatz zu versteuern sind

XI. ÜBUNGSFÄLLE

1. Übungsfall 1

(Bearbeitungszeit ca. 25 Minuten)

Hanna Wolle (HW) ist seit dem Jahr 01 verheiratet und lebt zusammen mit ihrem Ehemann Simon Wolle (SW) in Erfurt.

Im Jahr 03 hat HW Aktien der TESTER-AG geerbt.

SW ist in einem Industriebetrieb nichtselbstständig tätig.

Zur Finanzierung eines Aktienkaufs hat SW im Dezember 07 einen Kredit aufgenommen, für den er in 07 Zinsen i. H. von 300 € bezahlt hat. Zum Kauf dieser Aktien entschloss er sich nach dem Studium der Kursentwicklung. Er geht davon aus, dass sich die Kurse im Verlauf der nächsten Zeit weiter nach oben orientieren werden, so dass die Kurssteigerung die Zinsaufwendungen mehr als ausgleichen wird. Beim Erwerb der Aktien sind Nebenkosten i. H. von 200 € angefallen.

HW ist zu 5 % als Gesellschafterin an der TESTER-AG beteiligt. Am 30.4.07 beschloss die Hauptversammlung der AG den Bilanzgewinn 06 teilweise an die Aktionäre auszuschütten.

Auf dem privaten Bankkonto von HW wurde am 6.5.07 eine Gewinnausschüttung von 11.780 € gutgeschrieben.

HW hatte in 03 der ENGEL GmbH, München, an der sie zu 20 % beteiligt ist, ein Darlehen i. H. von 30.000 € gegeben. Das Darlehen ist in einem Betrag am 1.1.09 zur Rückzahlung fällig. Die Zinsen betragen jährlich 4 % (fremdüblich) und sind jeweils am 1.1. des Folgejahres nachträglich zur Zahlung fällig. Die ENGEL GmbH übersandte am 11.1.07 einen Scheck i. H. von 1.200 € zur Begleichung der Zinsschuld für das Jahr 06.

AUFGABE

Ermitteln Sie die Einkünfte aus Kapitalvermögen für die Ehegatten Wolle für den Veranlagungszeitraum 07 und begründen Sie Ihre Entscheidung unter Angabe der einschlägigen Bestimmungen.

Erforderliche Steuerbescheinigungen liegen vor. Die Ehegatten haben keine Freistellungsaufträge erteilt.

§ 32d Abs. 6 EStG kommt nicht zur Anwendung.

Die Kirchensteuer ist außer Acht zu lassen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 1 ESt 05 – v13077

	Punkte	
	Soll	Ist
LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 1		
1. Steuerverpflichtung und Umfang		
HW und SW sind unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, da sie ihren Wohnsitz (§ 8 AO) im Inland haben und natürliche Personen sind (§ 1 Abs. 1 Satz 1 EStG). Die unbeschränkte Einkommensteuerpflicht erstreckt sich grundsätzlich auf sämtliche in- und ausländische Einkünfte i. S. des § 2 Abs. 1 EStG.	1	
2. Veranlagungsform		
Die Ehegatten erfüllen in 07 sämtliche Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 EStG und können zwischen der Zusammenveranlagung und der Einzelveranlagung von Ehegatten wählen (§ 26 Abs. 1 Satz 1 EStG). Da die Ehegatten zur Veranlagungsart keine Anträge gestellt haben, werden sie zusammenveranlagt (§ 26 Abs. 3 EStG). Bei der Zusammenveranlagung werden die Einkünfte jedes Ehegatten getrennt ermittelt und dann zusammengerechnet (§ 26b EStG).	2	
3. Tarif		
Es ist der Splittingtarif anzuwenden (§ 32a Abs. 5 EStG).	1	
4. Art der Einkünfte und deren Ermittlung		
Einkünfte aus Kapitalvermögen sind der Überschuss der Einnahmen über den Sparer-Pauschbetrag bzw. die tatsächlichen Werbungskosten (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 EStG).	1	
4.1. Simon Wolle (SW)		
4.1.1. Einnahmen		
Keine		
4.1.2. Werbungskosten		
Allgemeines Werbungskosten sind alle Aufwendungen, die durch Erzielung von steuerpflichtigen Einnahmen veranlasst sind (§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG). Dies ist bei den Einkünften aus Kapitalvermögen dann der Fall, wenn objektiv ein Zusammenhang der Aufwendungen mit der Überlassung von Kapital zur Nutzung besteht und subjektiv die Aufwendungen zur Förderung der Nutzungsüberlassung gemacht werden.	1	
Schuldzinsen für Aktienkauf Die i. H. von 300 € angefallenen Schuldzinsen stehen in Zusammenhang mit der Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen aus Kapitalvermögen und sind daher Werbungskosten i. S. des § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG, weil die Veräußerung der Aktien zu Einnahmen aus Kapitalvermögen i. S. des § 20 Abs. 2 Nr. 1 EStG führen wird (zum WK-Abzug vgl. Tz. 4.3).	1	

Anschaffungsnebenkosten Diese Aufwendungen i. H. von 200 € stehen in Zusammenhang mit dem Erwerb der Kapitalanlage und sind daher keine Werbungskosten.	1	
4.2. Hanna Wolle (HW)		
4.2.1. Einnahmen		
Ausschüttung der TESTER-AG Die Gewinnausschüttung gehört zu den Einnahmen aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG). Bei der Ermittlung der Einnahmen darf die bei der Auszahlung einbehaltene KapErSt sowie der SolZ nicht abgezogen werden (§ 12 Nr. 3 EStG).	1	
Ermittlung der anzusetzenden Einnahmen: Nettodividende = ausgezahlter Betrag (entspricht 73,625 %) 11.780 € KapErSt, 25 % der Bardividende, nicht abziehbar gem. § 12 Nr. 3 EStG 4.000 € gleiches gilt für den einbehaltenen SolZ i. H. von 5,5 % <u>220 €</u> Bardividende, Einnahmen i. S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG <u>16.000 €</u> (= 100 %)	1	
Unerheblich ist, dass die AG nur einen Teil des Bilanzgewinns an die Aktionäre ausgeschüttet hat, da als Einnahmen nur zugeflossene Beträge anzusetzen sind.		
Die Einkommensteuer für Einkünfte aus Kapitalvermögen ist grundsätzlich durch die einbehaltene KapErSt abgegolten (§ 43 Abs. 5 EStG).	1	
Der Antrag zur Anwendung der Normalbesteuerung und der Anwendung des Teileinkünfteverfahrens gem. § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG ist nicht möglich, da die Beteiligung nur 5 % beträgt und auch kein Beschäftigungsverhältnis mit der TESTER-AG besteht.	1	
Darlehen an ENGEL GmbH Die Zinsen gehören zu den Einnahmen aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG). Es handelt sich um regelmäßig wiederkehrende Zahlungen, die innerhalb einer kurzen Zeit nach dem Schluss des Kalenderjahres fällig werden. Da jedoch die Zinsen nicht innerhalb der kurzen Zeit (d. h. innerhalb des Zeitraums vom 22.12. – 10.1.) gezahlt wurden, ist der Betrag in dem Kalenderjahr zu erfassen, in dem er tatsächlich zugeflossen ist (§ 11 Abs. 1 Satz 1 EStG), also in 07. Mit der Entgegennahme des Schecks gelten die Zinseinnahmen als zugeflossen (H 11 EStH „Scheck“).	2	
zugeflossene Einnahmen 1.200 €		
Die Zinsen sind in der Einkommensteuer-Erklärung 07 gem. § 32d Abs. 3 EStG anzugeben, da die Auszahlung der Zinsen nicht durch ein Finanzdienstleistungsinstitut erfolgte und somit keine Kapitalertragsteuer einbehalten wurde (§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Buchst. a EStG).	1	
Der Abgeltungssteuersatz von 25 % gem. § 32d Abs. 1 EStG ist <u>nicht</u> anzuwenden, da das Darlehen an eine Kapitalgesellschaft ausgereicht wurde, an der HW zu mindestens 10 % beteiligt ist (§ 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b EStG).	1	
Die Einnahmen sind daher mit dem persönlichen Steuersatz zu versteuern.	1	



4.2.2. Werbungskosten		
Keine		
4.3. Werbungskosten		
Der Abzug tatsächlicher Werbungskosten ist grundsätzlich ausgeschlossen. Stattdessen ist bei den Ehegatten Wolle ein (gemeinsamer) Sparer-Pauschbetrag von 2.000 € zu berücksichtigen. Dies würde jedoch nicht für Werbungskosten gelten, die im Zusammenhang mit dem Darlehen an die ENGEL GmbH anfallen, da insoweit der Sparer-Pauschbetrag keine Anwendung findet (§ 32d Abs. 2 Satz 2 EStG). Lt. Sachverhalt sind jedoch keine Werbungskosten im Zusammenhang mit diesem Darlehen angefallen.	1	
Die bei SW angefallenen Werbungskosten (siehe unter Ziffer 4.1.2) sind daher nicht zu berücksichtigen, da sie in Zusammenhang mit künftigen Einnahmen stehen, die der Abgeltungsteuer unterliegen.	1	
4.4. Zusammenstellung der Einnahmen aus Kapitalvermögen für HW		
Einnahmen		
Gewinnausschüttung TESTER AG	16.000 €	
Zinsen ENGEL GmbH	<u>1.200 €</u>	
Einnahmen gesamt	<u>17.200 €</u>	
>>> HINWEISE a) Die Gewinnausschüttung ist durch den Steuerabzug abgegolten. b) Die Zinsen sind mit dem persönlichen Steuersatz zu versteuern.		
Die Ehegatten Wolle können nach § 32d Abs. 4 EStG die Einkommensteuerveranlagung beantragen, da sie keine Freistellungsaufträge erteilt haben, die Bank daher für die Berechnung des Steuerabzugs die volle Gewinnausschüttung (16.000 €) zugrunde gelegt hat und im Veranlagungsverfahren noch der Sparer-Pauschbetrag berücksichtigt werden kann.	1	
Wird der Antrag gestellt, ermittelt sich die pauschale Einkommensteuer wie folgt:		
Einnahmen	16.000 €	
- Sparer-Pauschbetrag	<u>2.000 €</u>	
Einkünfte, die der Abgeltungsteuer unterliegen	<u>14.000 €</u>	
Abgeltungsteuer 25 %	3.500 €	1
Im Rahmen der Veranlagung wird die tarifliche Einkommensteuer zunächst für alle übrigen Einkünfte mit Ausnahme der Kapitalerträge ermittelt und in einem zweiten Schritt um die pauschale Steuer von 3.500 € erhöht (§ 32d Abs. 4 Satz 1 EStG).	1	
Die i. H. von 4.000 € einbehaltene Kapitalertragsteuer wird gem. § 36 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG auf die Einkommensteuer angerechnet.	1	
Die Einkünfte aus Kapitalvermögen, die in das zu versteuernde Einkommen einzubeziehen sind, da sie mit dem persönlichen Steuersatz zu besteuern sind, betragen 1.200 €.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	24	

2. Übungsfall 2

(Bearbeitungszeit ca. 12 Minuten)

Peter Panther (P) hat Aktien angeschafft (Beteiligung 0,003 %). Von seiner Dividende erfährt er erst, als er auf seinem Kontoauszug eine Gutschrift i. H. von 9.999,75 € entdeckt. P ist für die AG nicht beruflich tätig. P bewahrt die Aktien, die zur Sammelverwahrung zugelassen sind, in einem Depot bei seiner Bank auf und bezahlt jährliche Depotgebühren i. H. von 50 €. Zudem fährt er jährlich zusammen mit seiner Freundin Frieda Freude (F) mit der Deutschen Bahn auf die Gesellschafterversammlung nach München (Aufwendungen für die Fahrkarten: 75 €/pro Person). Andere Kapitaleinkünfte erzielt P nicht. Der persönliche Steuersatz des konfessionslosen P beträgt 31 %.

AUFGABE

Welche ertragsteuerrechtlichen Auswirkungen ergeben sich für P? Nehmen Sie bitte auch dann Stellung, wenn sich Ihrer Meinung nach keine Auswirkungen ergeben. Bitte gehen Sie davon aus, dass P nach § 1 Abs. 1 EStG unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 2 ESt 05 – v13152

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 2	Punkte	
	Soll	Ist
Die Dividende fällt unter § 20 Abs. 1 Nr. 1 i. V. mit § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 EStG.	1	
Die Einkünfte aus Kapitalvermögen sind der Überschuss der Einnahmen über den Sparer-Pauschbetrag (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 EStG).	1	
§ 32d Abs. 2 EStG, insbesondere § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG, greift nicht, da P nicht mit mind. 25 % an der AG beteiligt ist und auch nicht beruflich für die AG tätig wird.	1	
Der überwiesene Betrag stellt die so genannte Nettodividende (Dividende abzüglich 25 % Kapitalertragsteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag) dar. Jedoch ist als Einnahme nicht die Nettodividende, sondern die Bruttodividende anzusetzen. Die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag können nach § 12 Nr. 3 EStG nicht als Aufwendungen berücksichtigt werden.	1	
Die Nettodividende entspricht 73,625 % der von P zu versteuernden und zugeflossener Dividende („Bardividende“) ($100 \% - 25 \% \text{ Kapitalertragsteuer} - 5,5 \% \text{ v. } 25 \% \text{ Solidaritätszuschlag}$). Die von P zu versteuernde Dividende errechnet sich wie folgt: $9.999,75 \text{ € (Nettodividende)} = 73,625 \% \rightarrow 9.999,75 \text{ €} : 73,625 \times 100 = 13.582 \text{ €}$.	1	
Die Depotgebühren i. H. von 50 € stellen Werbungskosten nach § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG dar, da sie der Erhaltung, Sicherung und Erwerbung der Einnahmen (Dividende) dienen.	1	
Die Gesellschafterversammlung in München dient ebenfalls der Erhaltung, Sicherung und Erwerbung der Einnahmen. Da nur P Aktionär ist, sind nur die für seine Fahrkarte aufgewendeten 75 € als Werbungskosten berücksichtigungsfähig.	1	
Die Aufwendungen für die Fahrkarte seiner Freundin F stellen Kosten der privaten Lebensführung (§ 12 Nr. 1 Satz 1 EStG) dar, da F nicht an der AG beteiligt ist und die Aufwendungen somit nicht im Zusammenhang mit der Erzielung von Einnahmen stehen. P hätte auch alleine nach München zur Gesellschafterversammlung fahren können.	1	
Die tatsächlich entstandenen Werbungskosten des P betragen insgesamt 125 € (50 € + 75 €). Jedoch ist nach § 20 Abs. 9 Satz 1 2. Halbsatz EStG ein Abzug der tatsächlichen Werbungskosten ausgeschlossen. Stattdessen ist P ein Sparer-Pauschbetrag von 1.000 € zu gewähren (§ 20 Abs. 9 Satz 1 1. Halbsatz EStG). Mit diesem Sparer-Pauschbetrag werden alle Werbungskosten pauschal abgegolten.	1	

Die Einkünfte des P aus § 20 EStG betragen somit: 12.582 € (Einnahmen 13.582 € abzgl. 1.000 € Sparer-Pauschbetrag). Da der Sparer-Pauschbetrag im Rahmen des Kapitalertragsteuerabzugs nicht berücksichtigt wurde, kann P eine Veranlagung nach § 32d Abs. 4 EStG beantragen, damit der im Rahmen des Kapitalertragsteuerabzugs nicht berücksichtigte Sparer-Pauschbetrag noch nachträglich im Rahmen der Veranlagung berücksichtigt wird.	1	
Nach § 2 Abs. 5b EStG werden die nach § 32d Abs. 1 i. V. mit § 43 Abs. 5 Satz 1 EStG besteuerten Kapitaleinkünfte nicht in die Summe der Einkünfte des P (§ 2 Abs. 3 EStG) einbezogen.	1	
Da der persönliche Steuersatz des P über 25 % liegt, ist ein Antrag auf eine Günstigerprüfung nach § 32d Abs. 6 EStG nicht vorteilhaft.	1	
Auf die Kapitaleinkünfte i. H. von 12.582 € fällt Abgeltungsteuer i. H. von 3.145,50 € und Solidaritätszuschlag i. H. von 173,00 € an.	1	
Die zu viel einbehaltene Abgeltungsteuer i. H. von 250 € (3.395,50 € - 3.145,50 €) und der zu viel einbehaltene Solidaritätszuschlag i. H. von 13,75 € (186,75 € - 173,00 €) werden im Rahmen der Veranlagung auf die festzusetzende Einkommensteuer angerechnet bzw. an P erstattet (§ 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG).	1	
GESAMTPUNKTZAHL	14	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!